

감사결과 처분요구서

- 연금의 중복급여 조정 적정성 점검 -

2017. 12.

NPS 국민연금공단 감사

목 차

I. 감사실시 개요	1
1. 감사배경	1
2. 감사목적	1
3. 감사대상 및 범위	1
4. 감사기간 및 인원	2
II. 감사총평	3
III. 감사결과 처분요구 명세	4
1. 연금의 우선 중복급여 조정에 관한 사항(시정)	4
2. 연금의 우선 중복급여 조정 대상자의 재해보상금 수령 확인에 관한 사항(시정) ..	6
3. 연금의 우선 중복급여 조정 해제에 관한 사항(시정)	8
4. 사용자의 체당지급에 따른 연금의 중복급여 조정에 관한 사항(시정) ..	10
5. 사용자로부터 수령한 손해배상금과 연금의 중복급여 조정에 관한 사항(시정) ..	12

I 감사실시 개요

1. 감사배경

「감사규정」 제10조에 따라 연도별 감사계획을 수립하고, 같은 규정 제4조 제3항에 의거 급여관리 업무 중 다수지사에서 발생하고 있는 유사·반복 지적사례인 연금의 중복급여 조정* 업무분야에 대하여 특정감사를 실시하게 되었다.

* 최근 3년간 종합감사 처분현황(연금의 중복급여 조정 대상 확인 소홀로 급여 회수 및 추가지급)
- 2015년(○건, 추급 ○천원·회수 ○천원), 2016년(○건, 추급 ○천원·회수 ○천원), 2017년(○건, 추급 ○천원)

2. 감사목적

이번 감사는 연금의 중복급여 조정 업무에 대한 급여관리 적정성 여부를 점검하여 부적정한 사례의 시정 및 정확한 연금 지급으로 방만경영을 예방하고, 업무수행 체계 등 내부통제 시스템 점검을 통하여 부적정 사례의 분석, 개선안 도출 및 사례 전파를 통한 유사사례 재발방지에 감사의 목적이 있다.

3. 감사대상 및 범위

이번 감사의 범위는 ○개 전 지사 및 ○○센터에 대해 2015. 1. 1.부터 2017. 10. 31.까지 처리한 장애 또는 유족연금 수급권자의 연금의 중복급여 조정 업무 전반을 대상으로 하였고, 수급권자의 다른 법령상 급여 수급(가능성) 여부 및 연금의 중복급여 조정대상자의 손해배상금 수령에 따른 지급정지의 적정성 확인에 중점을 두었다.

4. 감사기간 및 인원

감사의 객관성·투명성·공정성 확보와 전문적 감사활동을 위해 감사인의 기본 자세 등 소양교육, 예비조사 등의 실시와 감사인 상피제도 해당 여부 사전 점검을 통해 선발된 감사반장 ○급 ○○○ 등 3명의 감사인력이 2017. 11. 27.부터 12. 6.까지 8일간 <표> “실지감사 사무 분담표”와 같이 감사를 실시하였다.

<표> 실지감사 사무 분담표

직책	직급	성명	분담사무	공통사무
○○	○급	○○○	○ 감사총괄 및 보고서 작성 ○ 연금의 중복급여 조정 업무관련 지급결정 및 사후관리 실태 전반	○ 감사자료 검증 및 분석
○○	○급	○○○	○ 연금의 중복급여 조정 업무관련 지급결정 및 사후관리 실태 전반	
○○	○급	○○○	○ 연금의 중복급여 조정 업무관련 지급결정 및 사후관리 실태 전반	

Ⅱ 감사총평

「국민연금법」 제113조(연금의 중복급여의 조정)에서는 장애 또는 유족연금 수급권자가 연금 지급사유와 동일한 사유로 다른 법령상의 급여(보상)를 받을 수 있는 경우에는 그 연금의 1/2에 해당하는 금액을 감액하여 지급하도록 하고 있다.

이에 따라 공단은 장애 또는 유족연금 수급권자가 급여 청구 시 또는 청구 이후 다른 법령상의 급여를 수령하였거나 받을 가능성이 있는 경우에 연금업무 시스템(NPiS)의 외부기관 입수자료 등을 통하여 수급여부를 주기적(매월 또는 6개월 단위 등)으로 확인하고 있으며, 이번 감사대상인 2015년 1월부터 2017년 10월까지 중복급여 조정 처리된 127,492건(장애 43,124건, 유족 84,368건)에 대해서도 정확한 사후관리를 위해 연금의 중복급여 조정 프로세스를 개선¹⁾하는 등 착오처리 예방 등을 위해 노력하고 있었다.

다만, 지사종합감사에서 일부 지적된 사례와 같이 산재 요양급여를 수급중인 자에 대하여 우선 중복급여 조정을 하지 않은 사례, 우선 중복조정 확인대상자의 사후관리 업무를 소홀히 한 사례, 사용자의 체당지급에 따른 손해배상금 지급정지를 해제하지 않은 사례 등이 확인되어 시정을 요구하였다.

1) 수급권조사부-537(2017.7.31.)호 “연금의 중복급여의 조정 프로세스 개선 안내”

Ⅲ 감사결과 처분요구 명세

시 정 요 구

[1]

제 목 연금의 우선 중복급여 조정에 관한 사항

소관부서 ○○·○○·○○지사

구 분 급여업무 분야

내 용

공단은 장애연금 또는 유족연금의 수급권자가 동일한 사유로 다른 법령상 급여를 받을 수 있는 경우에 장애·유족연금이 발생한 때부터 해당연금액을 1/2 감액하여 지급하고 있다.

「국민연금법」 제113조(연금의 중복급여의 조정) 및 연금기획부-2052(2017.7.27.)호 “급여업무 통합지침 시달”에 따르면 업무상 부상 또는 질병으로 재해보상금을 수령한 경우뿐만 아니라 수령할 가능성이 있는 경우에도 중복급여의 조정 대상이 되어 장애 또는 유족연금액의 1/2을 감액하여 지급하도록 하였다. 이때 재해보상금을 수령할 가능성이 있는 경우*에는 우선 중복급여의 조정 대상으로 처리하여 6개월 주기로 재해보상금 수령여부를 확인하고 있다.

* 「산업재해보상보험법」 상 요양급여, 휴업급여, 상병보상연금은 중복급여의 조정 대상이 되는 급여는 아니나 업무상 재해로 인정된 상태이므로 치유될 경우 장해급여를 받을 수 있어 우선 중복급여의 조정 대상이 됨

그런데 ○○지사 등 ○개 지사는 요양급여 수급에 따라 ‘산재 등 수급내역 확인대상자’로 표출된 장애연금 수급자 ○○○ 등 ○명에 대하여 우선 중복급여의 조정 대상으로 처리하지 않고 미해당 처리하였다.

그 결과 ○년 ○월부터 감사일 현재까지 총○개월간 장애연금액이 1/2 감액없이 지급되고 있다.

조치할 사항 이사장(○○·○○·○○지사장)은

- ① 요양급여를 수령중인 장애연금 수급자에 대하여 우선 중복급여 조정 처리를 하고,
- ② 연금의 중복급여 조정 업무를 소홀히 한 관련자에게 주의 조치하시기 바랍니다.

관 련 자

소 속 (현 소속)	직 급 (현 직급)	성 명	귀책사유	비 고
○○지사	사무직 ○급	○○○	업무 소홀	
○○지사	사무직 ○급	○○○	업무 소홀	
○○지사	사무직 ○급	○○○	업무 소홀	
○○지사	사무직 ○급	○○○	관리 소홀	
○○지사	사무직 ○급	○○○	관리 소홀	
○○지사	사무직 ○급	○○○	관리 소홀	
○○지사	일반직 ○급	○○○	관리 소홀	
○○지사	일반직 ○급	○○○	관리 소홀	

시 정 요 구

[2]

제 목 연금의 우선 중복급여 조정 대상자의 재해보상금 수령 확인에 관한 사항

소관부서 ○○·○○지사

구 분 급여업무 분야

내 용

공단은 장애연금 또는 유족연금의 수급권자가 동일한 지급사유로 다른 법령상 급여를 받을 수 있는 경우에는 장애·유족연금 수급권이 발생한 때부터 해당연금액을 1/2 감액하여 지급하고 있다.

「국민연금법」 제113조(연금의 중복급여의 조정) 및 연금기획부-2052(2017.7.27.)호 “급여업무 통합지침 시달”에 따르면, 업무상 부상 또는 질병으로 재해보상금을 수령한 경우뿐만 아니라 수령할 가능성이 있는 경우에도 중복급여의 조정 대상이 되어 장애 또는 유족연금액의 1/2을 감액하여 지급하도록 하였으며, 재해보상금을 수령할 가능성이 있으나 수령하지 않은 경우에는 우선 중복급여의 조정 대상으로 처리하여 6개월 주기로 재해보상금 수령여부를 확인하도록 하고 있다.

그런데 ○○지사 등 ○개 지사는 재해보상금 수령 전 청구로 우선 중복급여 조정 중인 유족연금 수급자 ○○○ 등 ○명에 대하여 다른 법령상 유족급여를 수령한 사실이 없거나, 유족급여가 아닌 진폐보상연금 수령(사망자) 사실을 확인하였는데도, 재해보상금을 수령한 것으로 처리하였다.

그 결과 연금의 중복급여 조정 대상으로 확정되어 적정 재해보상금 수령 여부 확인 등 사후관리 대상에서 제외되었다.

조치할 사항 이사장(○○·○○지사장)은

- ① 재해보상금(유족급여)을 수령하지 않은 유족연금 수급자에 대하여 재해보상금 수령여부를 정정하고,
- ② 연금의 중복급여 조정 업무를 소홀히 한 관련자에게 주의 조치하시기 바랍니다.

관 련 자

소 속 (현 소속)	직 급 (현 직급)	성 명	귀책사유	비 고
○○지사	사무직 ○급	○○○	업무 소홀	
○○지사	사무직 ○급	○○○	업무 소홀	
○○지사	사무직 ○급	○○○	관리 소홀	
○○지사	사무직 ○급	○○○	관리 소홀	
○○지사	사무직 ○급	○○○	관리 소홀	

시 정 요 구

[3]

제 목 연금의 우선 중복급여 조정 해제에 관한 사항

소관부서 ○○·○○·○○·○○지사

구 분 급여업무 분야

내 용

공단은 장애연금 또는 유족연금의 수급권자가 동일한 지급사유로 다른 법령상 급여를 받을 수 있는 경우에는 장애·유족연금 수급권이 발생한 때부터 해당연금액을 1/2 감액하여 지급하고 있다.

「국민연금법」 제113조(연금의 중복급여의 조정) 및 연금기획부-2052(2017.7.27.)호 “급여업무 통합지침 시달”에 따르면, 우선 중복급여 조정된 장애연금 수급자가 사망하였을 경우 다른 법령상의 장해급여 등 재해보상금 수령여부를 확인한 후 장애연금에 대한 우선 중복급여의 조정 해제 여부를 결정하도록 하였다. 이때 재해보상금을 수령하지 못하는 것으로 확인되면 우선 중복급여의 조정을 해제하고 미지급분을 추가 지급하여야 한다.

그런데 ○○지사 등 ○개 지사는 우선 중복급여 조정 중 사망한 장애연금 수급자 ○○○ 등 ○명에 대하여 산업재해보상보험법상 장해급여를 수령한 사실이 없거나 유족급여를 수령하였는데도, 우선 중복급여 조정을 해제 처리하지 않고 재해보상금을 수령한 것으로 처리하였다.

그 결과 ○년 ○월부터 ○년 ○월까지 총○개월간 장애연금액이 1/2 감액되어 지급되었다.

조치할 사항 이사장(○○·○○·○○·○○지사장)은

- ① 장해급여를 수령하지 않고 사망한 장애연금 수급자에 대하여 우선 중복급여 조정 해제 및 미지급분을 추가지급하고,
- ② 연금의 중복급여 조정 업무를 소홀히 한 관련자에게 주의 조치하시기 바랍니다.

관 련 자

소 속 (현 소속)	직 급 (현 직급)	성 명	귀책사유	비 고
○○지사	사무직 ○급	○○○	업무 소홀	
○○지사	사무직 ○급	○○○	업무 소홀	
○○지사	사무직 ○급	○○○	업무 소홀	
○○지사	사무직 ○급	○○○	관리 소홀	
○○지사	사무직 ○급	○○○	관리 소홀	
○○지사	사무직 ○급	○○○	관리 소홀	
○○지사	사무직 ○급	○○○	관리 소홀	
○○지사	사무직 ○급	○○○	관리 소홀	
○○지사	일반직 ○급	○○○	관리 소홀	
○○지사	일반직 ○급	○○○	관리 소홀	
○○지사	일반직 ○급	○○○	관리 소홀	

시 정 요 구

【4】

제 목 사용자의 해당지급에 따른 연금의 중복급여 조정에 관한 사항

소관부서 ○○센터

구 분 급여업무 분야

내 용

공단은 유족연금 수급권자가 동일한 사유로 다른 법령상 급여를 받는 경우 유족연금이 발생한 때부터 해당연금액을 1/2 감액하여 지급하고 있다.

「국민연금법」 제113조(연금의 중복급여의 조정) 및 연금기획부-2052(2017.7.27.)호 “급여업무 통합지침 시달”에 따르면 사용자가 근로자에게 재해보상금을 대체지급하고 사용자가 다른 법령상 급여를 수령하기 전에 근로자 또는 유족이 국민연금 장애·유족연금을 청구한 경우, 사용자가 수령할 다른 법령상 급여액이 미확정 상태이므로 사용자가 지급한 손해배상액 전액에 대해 법 제114조제2항(지급정지)을 우선 적용하고 추후 사용자가 다른 법령상 급여를 수령한 경우에는 연금의 중복급여의 조정 대상으로 변경 처리 후 정지 기간 중의 미지급된 급여를 추가 지급하여야 한다.

그런데 ○○센터는 사용자가 지급한 손해배상액에 따라 지급정지 중인 유족연금 수급자 ○○○에 대하여 산재유족일시금 수령 사실을 확인하고 연금의 중복급여의 조정 대상으로 변경 처리하였으나 정지 기간 중의 미지급된 급여는 추가 지급하지 않았다.

그 결과 지급정지기간인 ○년 ○월부터 감사일 현재까지 총○개월 동안 유족연금이 지급되지 않았다.

조치할 사항 이사장(○○센터장)은

- ① 산재급여 수령에 따라 중복급여 조정된 유족연금 수급자에 대하여 지급정지 기간 해제 및 정지기간 동안 미지급된 급여를 지급하고,
- ② 연금의 중복급여 조정 업무를 소홀히 한 관련자에게 주의 조치하시기 바랍니다.

관 련 자

소 속 (현 소속)	직 급 (현 직급)	성 명	귀책사유	비 고
○○센터	사무직 ○급	○○○	업무 소홀	
○○센터	사무직 ○급	○○○	관리 소홀	
○○센터	일반직 ○급	○○○	관리 소홀	

시 정 요 구

[5]

제 목 사용자로부터 수령한 손해배상금과 연금의 중복급여 조정에 관한 사항
소관부서 ○○지사
구 분 급여업무 분야
내 용

공단은 유족연금 수급권자가 동일한 사유로 다른 법령상 급여를 받는 경우 유족연금이 발생한 때부터 해당연금액을 1/2 감액하여 지급하고 있으며, 제3자의 행위로 유족연금의 지급사유가 발생한 경우 그와 같은 사유로 제3자로부터 손해배상금을 받았으면 그 배상액의 범위에서 유족연금을 지급하지 않고 있다.

「국민연금법」 제113조(연금의 중복급여의 조정) 및 연금지급부-2052(2017.7.27.)호 “급여업무 통합지침 시달”에 따르면 사용자(또는 동료근로자)의 행위로 업무상 재해 발생하였으나 합의를 통해 사용자(또는 동료근로자)에게 손해배상금을 수령한 경우 지급정지(법 제114조제2항) 대상에서 제외하고 중복급여의 조정(법 제113조) 대상으로만 처리하도록 하였다.

그런데 ○○지사는 가입자가 업무상 재해로 사망함에 따라 그 유족이 사용자와 합의를 통해 손해배상금을 수령하고, 재해보상금을 수령하기 전 유족연금을 청구한 수급자 ○○○에 대하여 연금의 우선 중복급여의 조정 대상으로 처리하였으나 사용자와 합의로 수령한 손해배상금에 대해서도 지급정지 처리하였다.

그 결과 지급정지기간인 ○년 ○월부터 ○년 ○월까지 총○개월 동안 유족연금(1/2)이 지급되지 않았다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은

- ① 우선 중복급여 조정된 유족연금 수급자에 대하여 지급정지기간 해제 및 정지기간 동안 미지급된 급여를 지급하고,
- ② 지급정지 업무를 소홀히 한 관련자에게 주의 조치하시기 바랍니다.

관 련 자

소 속 (현 소속)	직 급 (현 직급)	성 명	귀책사유	비 고
○○지사	사무직 ○급	○○○	업무 소홀	
○○지사	사무직 ○급	○○○	관리 소홀	